



Algemene voorwaarden Vastgoed WBO Wonen voor leveringen van producten van stoffelijke aard dan wel van niet stoffelijke aard

OP BASIS VAN WERKBESCHRIJVING, PRODUCTBESCHRIJVING,
BESTEK OF RESULTAATOMSCHRIJVING
VERSIE mei 2023

Algemeen

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst worde de volgende begrippen gebruikt:

Aanneemsom: de prijs ingeval van Werken

Aflevering: het verschaffen van het bezit van goederen aan opdrachtgever

Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens ("datalek")

Offerte: een aanbod in de zin van artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de opdrachtgever voor te verrichten prestaties

Onderhoudstermijn: termijn ingaande na de dag van oplevering, die dient om tijdens de oplevering ontdekte tekortkomingen alsnog deugdelijk te verhelpen

Opdrachtbrief: de brief ondertekend door opdrachtgever waarin staat omschreven de prestatie, de vergoeding en overige specifieke voorwaarden

Opdrachtgever: de woningcorporatie WBO Wonen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Spoorstraat 36 te Oldenzaal ingeschreven onder KvK-nummer 0605670 en die een overeenkomst aangaat of is aangegaan met de opdrachtnemer, middels een (raam)overeenkomst of een opdrachtbrief

Opdrachtnemer: de in de (raam)overeenkomst of opdrachtbrief genoemde wederpartij zijnde een rechtspersoon of natuurlijke persoon

Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk

Personeel van opdrachtnemer: de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Overeenkomst: al hetgeen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen of ongewijzigde aanvaarding door opdrachtnemer van de opdrachtbrief inclusief daarin van toepassing verklaarde bijlagen

Prestaties: de te verrichten Leveringen en/of uit te voeren Werken

Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Werkdag(en): kalenderdagen behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van

artikel 1 lid 1 Algemene Termijnenwet

Werk(en): uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk, 7:750 BW), niet zijnde leveringen of diensten

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van producten en/of het tot stand brengen van werken van stoffelijke aard en/of uitvoering van werkzaamheden die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, welke leveringen en werkzaamheden hierna worden aangeduid met 'opdracht' en/of 'opdrachten', welke opdracht(en) door WBO Wonen aan een aannemer dan wel een leverancier, hierna te noemen 'de opdrachtnemer' wordt/worden verstrekt.

2.2 Eventuele door de opdrachtnemer zelf gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden dan wel standaardcontracten zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij WBO Wonen schriftelijk heeft bevestigd dat de door de opdrachtnemer zelf gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden dan wel standaardcontracten van toepassing zijn.

2.3 In de opdracht, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, kan tevens worden verwezen naar bijzondere voorwaarden, die specifiek voor bepaalde werkzaamheden en/of leveringen gelden.

2.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de opdracht waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, de daarbij behorende werkbeschrijving/productbeschrijving of bestek, deze algemene voorwaarden zelf, en de in lid 3 van dit artikel bedoelde bijzondere voorwaarden, geldt de volgende rangorde:

- a. de opdracht.
- b. de werkbeschrijving, productbeschrijving of bestek.
- c. de bijzondere voorwaarden.
- d. deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien de opdrachtnemer eenmaal een opdracht met WBO Wonen heeft gesloten op basis van deze algemene inkoopvoorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze algemene inkoopvoorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met WBO Wonen te sluiten opdracht, ook indien bij het sluiten van de betreffende opdracht deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarnaar is verwezen.

2.6 Indien de opdrachtnemer derden en/of (onder)aannemers inschakelt, dan dienen deze algemene inkoopvoorwaarden in de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de derde(n)/onderaannemer(s) van toepassing te worden verklaard, in die zin dat dat de opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van WBO Wonen en de derde(n)/onderaannemer(s) die van de opdrachtnemer. Het vorenstaande laat onverlet dat de betreffende inschakeling conform de tussen WBO Wonen en de opdrachtnemer gelde voorwaarden dient te geschieden.

2.7 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 3 Offertetraject en opdrachtverlening

3.1 WBO Wonen nodigt de opdrachtnemer uit tot het doen van een schriftelijke offerte op basis van een daartoe opgestelde werkbeschrijving, productbeschrijving of bestek. Deze offerte is onherroepelijk, bevat een beschrijving van de gevraagde werkzaamheden en/of leveringen en de prijs die de opdrachtnemer daarvoor offreert. De offerte wordt geacht, tenzij anders gevraagd door WBO Wonen, ten minste 90 dagen vanaf de dagtekening van de offerte gestand te worden gedaan.

3.2 Indien de documenten en gegevens, op basis waarvan WBO Wonen offerte vraagt, kennelijke fouten of misslagen bevatten, zal de opdrachtnemer daarvan (uiterlijk) bij zijn offerte-indiening melding doen. Wanneer de opdrachtnemer dat pas doet bij de uitvoering van de opdracht, draagt hij zelf de gevolgen van het verzuimen van de hier bedoelde waarschuwingsplicht.

3.3 Een opdracht komt enkel tot stand door een schriftelijke opdracht van WBO Wonen, waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard. Voor zover de opdracht verwijst naar een offerte van de

opdrachtnemer en voor zover sprake blijkt te zijn van tegenstrijdigheden tussen de opdracht en de offerte, dan prevaleert te allen tijde het bepaalde in de opdracht en bijbehorende documenten.

3.4 Indien WBO Wonen spoedheidshalve mondeling opdracht verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden of leveringen, dan zal zij die opdracht zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. Deze schriftelijke bevestiging vormt dwingend bewijs van hetgeen partijen hebben afgesproken.

3.5 Een schriftelijke opdracht van WBO Wonen dient binnen twee weken na dagtekening ervan door de opdrachtnemer bevoegdlijk te worden ondertekend en aan WBO Wonen te worden geretourneerd. Zolang dat niet is gebeurd, is WBO Wonen gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten, ook voor die werkzaamheden en/of leveringen die alsdan reeds zijn verricht.

3.6 Indien de opdracht van WBO Wonen wordt verstrekt aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, dan wel aan een onderneming die wordt gevoerd door twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn die personen jegens WBO Wonen steeds (ook) zelf hoofdelijk en voor het geheel verbonden tot correcte en tijdige nakoming van de opdracht.

Artikel 4 Opdrachten enkel tot levering van producten

4.1 Indien de opdracht enkel de levering van producten inhoudt, geldt het bepaalde in dit artikel. Indien de levering van producten onderdeel uitmaakt van een opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 5A.

4.2 Aflevering van producten geschiedt volgens franco inclusief rechten ("Delivered Duty Paid") volgens Incoterms 2010, op de locatie, datum en (zo nodig) tijdstip zoals aangegeven in de opdracht. Genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Levertijden kunnen door WBO Wonen zonder compensatie voor de opdrachtnemer verlaet worden, wanneer dat wenselijk is gelet op de stand van het werk waarvoor de leveringen zijn vereist. De voor de levering overeengekomen prijs is inclusief emballage en er wordt gelost en geladen op aanwijzing van WBO Wonen. Het risico van verlies c.q. beschadiging van de af te leveren producten tijdens opslag, vervoer naar en aflevering op de aangegeven locatie berust bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verzekering van dit risico. De eigendom van de af te leveren producten gaat bij de aflevering volledig en onbezwaard over naar WBO Wonen.

4.3 De opdrachtnemer garandeert, dat afgeleverde producten beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, voorts geheel compleet en gebruiksgereed zijn (met indien aan de orde hulpstukken, gereedschap, reserveonderdelen en gebruiksaanwijzingen in Nederlandse taal), verder vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricagefouten en ten slotte voldoen aan alle relevante eisen volgens Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

4.4 WBO Wonen zal met bekwame spoed na de aflevering (dan wel, indien aan de orde, installatie en/of montage) onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan hetgeen daarover bij de opdrachtverlening is overeengekomen. Indien een levering onderdeel uitmaakt van uit te voeren werkzaamheden, kan WBO Wonen dit onderzoek ook gelijktijdig laten plaatsvinden met de controle op de uitgevoerde werkzaamheden, waarbij de desbetreffende producten zijn gebruikt. In dat geval geldt ten aanzien van de gevolgen van een eventuele afkeuring het bepaalde in artikel 4A.

4.5 Zodra aan WBO Wonen blijkt dat afgeleverde zaken niet beantwoorden aan hetgeen daarover is overeengekomen, zal zij de opdrachtnemer daarvan zo snel mogelijk gemotiveerd en schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving bevat een redelijke termijn, waarbinnen de opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld alsnog correct te presteren. Indien herstel van de tekortkomingen gelet op de omvang daarvan dan wel de tijdsperiode die daarmee gemoeid is geen reële optie is, zulks ter uitsluitende beoordeling van WBO Wonen, zal WBO Wonen gerechtigd zijn tot een schadevergoeding c.q. korting, die passend is gelet op de aard van de tekortkomingen.

4.6 Indien de opdrachtnemer ondanks de kennisgeving als bedoeld in lid 5 van dit artikel en de daarin gestelde redelijke termijn niet bereid of in staat is de geconstateerde tekortkomingen weg te nemen en er geen sprake is van een situatie als bedoeld in de laatste zin van lid 5 van dit artikel, is WBO Wonen gerechtigd de desbetreffende opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden, zulks onverminderd het recht van WBO Wonen schadevergoeding te eisen voor geleden schade.

4.7 De in lid 4 van dit artikel bedoelde onderzoeksverplichting van WBO Wonen doet geenszins afbreuk

aan de garanties als beschreven in lid 3 van dit artikel. Deze garanties houden in, dat WBO Wonen, wanneer een tekortkoming ontstaat of door haar wordt geconstateerd, gerechtigd is om de desbetreffende producten ofwel terug te zenden en onmiddellijke terugbetaling van de voor die producten gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de betrokken producten worden vervangen. De opdrachtnemer zal daaraan op eerste aanzegging van WBO Wonen voldoen.

4.8 De in lid 3 van dit artikel bedoelde garanties vangen aan op het moment van aflevering en duren voort tot en met 12 maanden na het moment van aflevering dan wel tot en met 12 maanden nadat het desbetreffende product door WBO Wonen in gebruik is genomen, welke van de twee perioden de langste is.

4.9 Voor producten die ter vervanging zijn verstrekt, alsmede vervangen of gerepareerde delen van die producten, gelden opnieuw de garanties zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, zulks voor dezelfde periode als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

4.10 Af te leveren producten dienen zo economisch mogelijk te worden verpakt. De opdrachtnemer dient verpakkingsmaterialen (inclusief pallets) weer mee te nemen op eigen kosten.

4.11 De opdrachtnemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de aanrijdmogelijkheden en eventuele beperkingen in dat verband voor het te gebruiken vervoermiddel.

4.12 De opdrachtgever kan een offerteaanvraag te allen tijde intrekken of wijzigen. De opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.13 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5A Opdrachten tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, waarvan leveringen van producten onderdeel kunnen uitmaken

5A.1 De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en leveringen worden beschreven in een werkbeschrijving, een productbeschrijving dan wel een bestek. De opdrachtnemer garandeert als specialist in zijn vakgebied, dat de werkzaamheden en leveringen goed en deugdelijk worden uitgevoerd, daarbij uiteraard nauwgezet de werkbeschrijving, productbeschrijving en/of bestek volgend. De artikelen 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10 en 4.11 van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

5A.2 Onverminderd het gestelde in lid 1 van dit artikel, kan WBO Wonen te allen tijde keuringen (doen) uitvoeren ten aanzien van geleverde producten en verrichte werkzaamheden. Indien aan de orde, zal de opdrachtnemer afgekeurde werkzaamheden naar genoegen van WBO Wonen opnieuw verrichten dan wel afgekeurde producten en materialen naar genoegen van WBO Wonen vervangen door nieuwe, een en ander zonder dat zulks de overeengekomen uitvoeringsduur mag vertragen.

5A.3 Het gegeven dat door of namens WBO Wonen toezicht wordt of kan worden gehouden op de werkzaamheden, zal nimmer afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor de goede en deugdelijke uitvoering van werkzaamheden en leveringen, ook niet als het gaat om gebreken die bij het uitoefenen van het toezicht dan wel bij de oplevering door WBO Wonen geconstateerd dan wel onderkend hadden kunnen worden. Dat is slechts anders wanneer sprake is van schade ten gevolge van namens WBO Wonen aan de opdrachtnemer gegeven nadrukkelijke aanwijzingen.

5A.4 De uitvoeringsduur van de werkzaamheden wordt nader aangeduid in de opdracht waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken. Deze wordt in beginsel uitgedrukt in kalenderdagen dan wel in een concrete opleveringsdatum.

5A.5 De opdrachtnemer meldt WBO Wonen tijdig en schriftelijk wanneer werkzaamheden gereed zijn voor oplevering. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, indien de werkzaamheden door WBO Wonen zijn opgenomen en goedgekeurd. Waar het installaties betreft, zullen deze worden beproefd volgens instructie van WBO Wonen.

5A.6 De dag, waarop de werkzaamheden door WBO Wonen zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd in een opleveringsrapport.

5A.7 In het in lid 6 van dit artikel genoemde opleveringsrapport worden tevens die gebreken vermeld, welke door de opdrachtnemer nog dienen te worden verholpen, maar die van dien aard zijn, dat zij een oplevering niet in de weg staan. In het opleveringsrapport wordt tevens vermeld binnen welke termijn deze gebreken moeten zijn verholpen. Totdat alle gebreken zijn verholpen kan WBO Wonen een termijn van maximaal 5% inhouden op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden.

5A.8 Bij de oplevering zorgt de opdrachtnemer ervoor dat WBO Wonen in het bezit komt van alle relevante revisiebescheiden, handleidingen, onderhoudsvorschriften, tekeningen en garantiecertificaten, bij gebreke waarvan WBO Wonen gerechtigd is de in lid 7 van dit artikel genoemde termijn in te houden.

5A.9 Indien de opdrachtnemer de afgesproken uitvoeringsduur als bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt, zal WBO Wonen zonder nadere ingebrekestelling een in de opdracht genoemd bedrag per te laat opgeleverde kalenderdag mogen korten op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden. Indien per werkonderdeel een uitvoeringsduur is overeengekomen en ook per werkonderdeel wordt opgeleverd, dan is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing op deelopleveringen.

5A.10 Indien WBO Wonen door de te late oplevering subsidies dan wel andere bijdragen van derden misloopt, dan zal zij de daaruit voortvloeiende schade eveneens kunnen verhalen op de opdrachtnemer, zulks boven het in lid 9 van dit artikel genoemde kortingsbedrag.

5A.11 Vanaf de dag van oplevering geldt een onderhoudstermijn van 6 maanden, binnen welke termijn de opdrachtnemer alle aan de dag tredende en door WBO Wonen geconstateerde gebreken op eerste aanzegging van WBO Wonen voor eigen rekening en risico zal herstellen. Ten aanzien van herstelde gebreken gaat opnieuw een onderhoudstermijn van 6 maanden na herstel lopen. De bedoelde aanzegging van WBO Wonen zal plaatsvinden binnen een redelijke termijn na constatering van het desbetreffende gebrek.

5A.12 WBO Wonen kan van de opdrachtnemer in de opdracht waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, dan wel in de bijzondere voorwaarden, vragen (aanvullende) garanties te verstrekken op onderdelen van de werkzaamheden dan wel bepaalde te leveren producten. Het desbetreffende onderdeel en/of product wordt alsdan genoemd in de opdracht of de bijzondere voorwaarden, onder vermelding van de periode waarvoor garantie wordt afgegeven. De garantie houdt dan in, dat de opdrachtnemer zich verbindt tijdens de garantieperiode voor zijn eigen rekening en risico alle ten aanzien van een genoemd werkonderdeel of product optredende gebreken, welke hem als zodanig door WBO Wonen worden aangezegd, zo snel mogelijk te zullen herstellen. De garantietermijn begint te lopen vanaf de afronding van de desbetreffende werkzaamheden c.q. de levering van het desbetreffende product en loopt door tot de in de opdracht of de bijzondere voorwaarden genoemde periode.

5A.13 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor tekortkomingen en gebreken in de opgedragen werkzaamheden en daarbij gebruikte producten gedurende twintig jaren na afloop van de in lid 11 van dit artikel bedoelde onderhoudstermijn, wanneer WBO Wonen kan aantonen dat deze tekortkomingen en gebreken het gevolg zijn van omstandigheden die de opdrachtnemer dan wel zijn hulppersonen zijn toe te rekenen. Indien tussentijds herstellingen worden uitgevoerd, gaat voor het herstelde gedeelte alsmede gebreken die redelijkerwijs bij dat herstel hadden moeten worden meegenomen, een nieuwe termijn lopen van twintig jaren.

Artikel 5B Opdrachten tot werkzaamheden anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard

5B.1 Indien de opdracht enkel inhoudt de levering van werkzaamheden anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, geldt het bepaalde in dit artikel, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden, behoudens de artikelen 4 en 5A.

5B.2 De opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend berekeningen, adviezen en ontwerpen, voldoen aan de in de opdracht vastgestelde eisen en wensen van WBO Wonen, alsmede aan de geldende wet- en regelgeving.

5B.3 De opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

5B.4 De werkzaamheden worden verricht in/op de in de opdracht bepaalde tijd en plaats.

5B.5 De opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden niet

zonder voorafgaande toestemming van WBO Wonen tijdelijk of definitief vervangen. WBO Wonen kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

5B.6 Indien WBO Wonen vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden, omdat zij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, geeft de opdrachtnemer hieraan gevolg zonder daaraan voorwaarden te verbinden. Het voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.

5B.7 Bij vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht, stelt de opdrachtnemer personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen WBO Wonen en de opdrachtnemer ten aanzien van deze personen zijn overeengekomen.

5B.8 Bij het verrichten van werkzaamheden kan de opdrachtnemer gebruikmaken van zaken die eigendom zijn van WBO Wonen en die voor dat doel aan de opdrachtnemer in bruikleen worden gegeven. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden verbonden zitten

5B.9 Bij het uitvoeren van de opdracht maakt de opdrachtnemer slechts na toestemming van WBO Wonen gebruik van de diensten van derden. Aan deze toestemming kan WBO Wonen voorwaarden verbinden.

5B.10 De door WBO Wonen verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de opdracht op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

5B.11 De opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan WBO Wonen zo vaak en op deze wijze als in de opdracht is bepaald dan wel WBO Wonen nodig acht.

5B.12 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, bericht de opdrachtnemer dat onmiddellijk aan WBO Wonen met vermelding van de oorzaak en de consequenties daarvan. Tevens stelt de opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.

5B.13 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht WBO Wonen of zij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat WBO Wonen de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die WBO Wonen op grond van de opdracht toekomen onverlet. Indien WBO Wonen niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties, is zij gerechtigd de desbetreffende opdracht met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te ontbinden, zulks onverminderd het recht van WBO Wonen schadevergoeding te eisen voor geleden schade.

5B.14 WBO Wonen beoordeelt de resultaten van de werkzaamheden binnen een termijn van 30 dagen na de dag van levering. Deze termijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. Indien WBO Wonen de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert zij deze door middel van een kennisgeving aan de opdrachtnemer.

5B.15 Indien WBO Wonen de resultaten van de werkzaamheden als onvoldoende beoordeelt, stuurt zij de opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie en geeft zij te kennen wat de opdrachtnemer moet verbeteren om de resultaten van de werkzaamheden te accepteren.

5B.16 WBO Wonen is niet gehouden tot enige betaling aan de opdrachtnemer voordat acceptatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Meer- en minderwerk

6.1 Als beginsel geldt dat de opdrachtnemer binnen de overeengekomen prijs en zonder bijbetalingen verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden en leveringen die volgens WBO Wonen welbeschouwd nodig zijn om het opgedragen resultaat te bereiken. Dat betekent, dat ook al die leveringen en werkzaamheden welke niet woordelijk in de werkbeschrijving, productbeschrijving en/of bestek zijn vermeld, doch nodig zijn voor een kwalitatieve en volledige (op)levering van de werkzaamheden en producten, binnen de overeengekomen aanneemsom moeten worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het in het werk

controleren en/of vaststellen van de benodigde maatvoering, alsmede materiaal, materieel, gereedschap, lossen, afvoeren emballage, horizontaal en verticaal transport, reisen, reis en/of verblijfkosten, verzekeringen, vrachtkosten, etc., niets uitgezonderd.

6.2 Wijzigingen ten aanzien van de opdracht, die leiden tot meer dan wel minder werk, gelden slechts voor zover zij vooraf tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de bedoelde wijzigingen worden verrekend, als ook – indien aan de orde – de gevolgen van de wijziging voor de termijn van (op)levering.

6.3 De partij die afwijkt van de opdracht zonder dat de gevolgen daarvan op de voet van lid 2 van dit artikel schriftelijk zijn vastgelegd, draagt daarvan zelf volledig de gevolgen.

Artikel 7 Vertegenwoordiging van partijen

7.1 Indien de opdracht (mede) de uitvoering van werkzaamheden behelst, wijst de opdrachtnemer schriftelijk een persoon aan, die hem rechtsgeldig vertegenwoordigt in het overleg met WBO Wonen. WBO Wonen doet hetzelfde. Partijen mogen er over en weer vanuit gaan, dat de aangewezen vertegenwoordigers de vertegenwoordigingsbevoegdheden hebben die nodig zijn om namens hen bindende beslissingen te nemen en/of bindende toezeggingen te doen.

Artikel 8 Plaatselijke - en overheidsvoorschriften

8.1 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften (waaronder CAO's), welke bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of leveringen moeten worden nageleefd en zal deze nauwgezet opvolgen.

8.2 In het bijzonder behoort het tot de werkzaamheden van de opdrachtnemer om zich op de hoogte te stellen van voorschriften en verordeningen van de ter plaatse van de werkzaamheden of leveringen bevoegde energiebedrijven en (semi-)overheidsinstanties. Waar nodig draagt de opdrachtnemer zorg voor het tijdig verkrijgen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of leveringen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, keuringscertificaten etc.

8.3 Nog meer in het bijzonder wordt de opdrachtnemer geacht volledig op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende (wettelijke/provinciale/gemeentelijke/waterschaps-) bepalingen die voor de opslag/verpakking/afvoer van afkomende en overtollige bouw/slopmaterialen in acht genomen dienen te worden.

8.4 Wanneer er sprake is van (rest-/afval-)materialen die door de opdrachtnemer niet meer worden gebruikt en die als chemische afvalstoffen moeten worden beschouwd, dan dienen deze materialen door en voor rekening van de opdrachtnemer te worden afgevoerd met inachtneming van de hiervoor geldende (wettelijke) bepalingen en voorschriften.

Artikel 9 Wettelijke aansprakelijkheid en verzekering

9.1 Bij het ontstaan van schade is de opdrachtnemer verplicht tijdig de nodige maatregelen te nemen tot beperking daarvan.

9.2 De opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor de door hem of zijn personeel respectievelijk onderopdrachtnemers of zijn leveranciers toegebrachte directe en indirecte schade aan het object waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd dan wel aan eigendommen van WBO Wonen en/of derden, welke schade ontstaat, voortvloeit uit, dan wel samenhangt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

9.3 De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een geldige en voor de werkzaamheden en/of leveringen afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) ter grootte van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis. De polis daarvan alsmede bewijs van premiebetaling dient de opdrachtnemer desgevraagd te overleggen aan WBO Wonen

9.4 De opdrachtnemer vrijwaart WBO Wonen tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met handelen of nalaten van de opdrachtnemer, door hem gebruikte producten, dan wel personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de opgedragen werkzaamheden of een deel daarvan uitvoeren. Deze vrijwaring omvat tevens kosten voor advies en juridische bijstand.

9.5 In de opdracht waarin deze voorwaarden van toepassing worden verklaard kan WBO Wonen vragen

om een geldige en voor de werkzaamheden afdoende Construction-All-Risk (CAR)- verzekering, een en ander volgens nader aan te geven rubrieken, eigen risico en gedekte sommen.

Artikel 10 Prijs en betaling

10.1 In geval van de uitvoering van werkzaamheden zal als bijlage bij de opdracht waarin deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard een termijnregeling worden opgenomen, waarin wordt bepaald bij welke stand van de werkzaamheden welke bedragen zijn verschuldigd aan de opdrachtnemer. Wanneer geen termijnregeling is opgenomen, zal de voor de werkzaamheden verschuldigde prijs worden betaald nadat de werkzaamheden naar genoegen van WBO Wonen zijn afgerond.

10.2 Bij opdrachten enkel tot levering van producten is de opdrachtnemer niet eerder gerechtigd de prijs van het product te factureren dan na aflevering van het product, zoals beschreven in artikel 4 lid 2 van deze algemene inkoopvoorwaarden.

10.3 Bij opdrachten enkel tot het tot stand brengen van werken van stoffelijke aard is de opdrachtnemer niet eerder gerechtigd de prijs van de werkzaamheden te factureren dan na beoordeling van het resultaat, zoals bedoeld in artikel 5B lid 13 van deze algemene inkoopvoorwaarden.

10.4 WBO Wonen hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk met de opdrachtnemer anders is overeengekomen. De telling van de betalingstermijn van 30 dagen start vanaf de datum van ontvangst van de factuur van de prestatie.

10.5 De gehanteerde prijzen zijn vast. Er zal geen verrekening plaatsvinden in geval van stijging van lonen, sociale lasten, prijzen, materialen, transportkosten, belastingen, (invoer-) rechten, wisselkoersen en dergelijke. Meer in het algemeen zijn de gevolgen van tussentijdse kostenverhogende wijzigingen in wet- en regelgeving, ook die in de periode tussen het doen van offerte door de opdrachtnemer en het verstrekken van een opdracht door WBO Wonen, voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

10.6 WBO Wonen is gerechtigd betalingen op te schorten, wanneer sprake is van tekortkomingen in de werkzaamheden en/of producten waarvoor betaling wordt gevraagd. WBO Wonen is tevens gerechtigd eventuele vorderingen op de opdrachtnemer, al dan niet opeisbaar, direct te verrekenen met openstaande betalingsverplichtingen.

10.7 De opdrachtnemer verplicht zich om alle medewerking te verlenen, informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructies op te volgen, die door WBO Wonen op administratief gebied gewenst worden.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheid, Wet arbeid vreemdelingen, onderaanneming, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

11.1 De uitvoering van de opdracht dient te geschieden met inachtneming van de bepalingen inzake de Invorderingswet 1990 en, voor zover van toepassing, de Wet op de omzetbelasting 1968.

11.2 De opdrachtnemer dient de ingevolge de Invorderingswet 1990 en de Wet op de omzetbelasting 1968 voorgeschreven administratie te voeren en dient bij ondertekening van deze opdracht een kopie van het bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en desgewenst een kopie van het bewijs van inschrijving bij de branchevereniging toe te voegen.

11.3 In de eerste week van ieder kwartaal dan wel op verzoek van WBO Wonen verstrekt de opdrachtnemer aan WBO Wonen een verklaring van de Belastingdienst inzake het betalingsgedrag van de opdrachtnemer. Deze verklaring, waarvan de datering maximaal gelegen is binnen één maand vóór de eerste week van het kwartaal dan wel vóór het verzoek van WBO Wonen daartoe, moet onverwijld aan WBO Wonen worden overlegd. WBO Wonen is bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze verklaring is overlegd.

11.4 De opdrachtnemer vermeldt op de factuur geen bedrag aan omzetbelasting maar wel dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de Belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van de opdracht deze verleggingsregeling omzetbelasting ex artikel 12, lid 5, Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is doordat WBO Wonen niet kwalificeert als eigenbouwer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 (artikel 24b, lid 3, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968). Dit geldt niet bij opdrachten enkel tot levering van producten en bij opdrachten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard.

11.5 WBO Wonen is bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat de schriftelijke verklaring van de Belastingdienst als bedoeld in lid 4 van dit artikel is overlegd.

11.6 Voor zover van toepassing zal WBO Wonen van elke factuur van de opdrachtnemer het gedeelte dat betrekking heeft op het werk verschuldigde loonheffingen storten op de G-rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal de gegevens die noodzakelijk zijn voor de storting op een G-rekening onverwijld na het verzoek van WBO Wonen daartoe aan hem verstrekken.

11.7 Indien de opdrachtnemer geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan een storting op een G-rekening, is WBO Wonen bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze medewerking wel wordt verleend.

11.8 Het gedeelte van de verschuldigde loonheffingen dat op de G-rekening wordt gestort, wordt door WBO Wonen vastgesteld als percentage van de aanneemsom. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de aard van de betreffende werkzaamheden. Uitgangspunt is 50% van de loonsom. Wanneer daartoe tijdens de uitvoering van het werk aanleiding bestaat dan wel bij eventuele verandering in de wet- en regelgeving, is WBO Wonen gerechtigd dit percentage te wijzigen.

11.9 WBO Wonen zal de stortingen op de G-rekening in mindering brengen op de door haar verschuldigde bedragen als vermeld op de factuur.

11.10 De opdrachtnemer dient wekelijks, tenzij anders overeengekomen, een register in te vullen waarin worden opgenomen de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, het BSN/sofinummer, de nationaliteit, het soort identiteitsbewijs, alsmede nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs van de werknemers die het werk feitelijk uitvoeren, het aantal feitelijk gewerkte uren per werknemer en het bruto dagloon per werknemer. WBO Wonen krijgt te allen tijde inzicht in deze gegevens.

11.11 Indien de opdrachtnemer niet of in onvoldoende mate meewerkt aan een accurate invulling van deze gegevens, is WBO Wonen bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze medewerking wel wordt verleend.

11.12 Indien door de opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van zzp'ers, handelt de opdrachtnemer conform de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dat wil zeggen dat opdrachtnemer de arbeidsrelatie met de zzp'er heeft beoordeeld, dat de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden buiten toepassing zijn verklaard en dat (indien nodig) een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst is overeengekomen met de zzp'er. In een dergelijk geval borgt de opdrachtnemer dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen in deze goedgekeurde modelovereenkomst. Ook in gevallen waarin de opdrachtnemer gebruik maakt van zzp'ers, behoudt WBO Wonen zich het recht voor om een gedeelte van de aanneemsom op de G-rekening van de opdrachtnemer te storten (conform lid 6 tot en met 9).

Op verzoek van WBO Wonen overlegt de opdrachtnemer de volgende gegevens:

- a. De modelovereenkomst die met de zzp'er is overeengekomen.
- b. De beoordeling van de opdrachtnemer waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie met de zzp'er niet wordt aangemerkt als een dienstbetrekking.
- c. De persoonsgegevens van de zzp'er zoals genoemd in lid 10.
- d. Opdrachtnemer is uitsluitend toegestaan om gebruik te maken van derden voor zover WBO Wonen daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.13 Indien het een werknemer op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen niet toegestaan is vrij arbeid in Nederland te verrichten, verplicht opdrachtnemer zich om een kopie van de tewerkstellingsvergunning van deze werknemer aan WBO Wonen te overleggen alvorens deze werknemer ingezet wordt bij de uitvoering van het werk.

11.14 De opdrachtnemer is, onverminderd de andere verplichtingen van dit artikel, verplicht te voldoen aan alle voorschriften van de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (WAADI) en de Wet op de identificatieplicht (WID).

11.15 Onderaanneming is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van WBO Wonen. WBO Wonen is gerechtigd om de betaling van facturen van de opdrachtnemer op te schorten ingeval onderaanneming is uitgevoerd zonder haar schriftelijke toestemming.

11.16 In relatie tot de in te schakelen onderaannemer is het bepaalde in de leden 1 tot en met 15 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De opdrachtnemer verplicht zich ertoe om het bepaalde in bedoelde artikelen expliciet met de onderaannemer schriftelijk overeen te komen.

11.17 De opdrachtnemer verstrekt aan WBO Wonen een kopie van de overeenkomst met de onderaannemer waaruit blijkt dat het bepaalde in de leden 1 tot en met 15 van dit artikel is overeengekomen met de onderaannemer.

11.18 Indien de opdrachtnemer en/of de onderaannemer, naar de mening van WBO Wonen, geen of in onvoldoende mate medewerking verlenen aan de verstrekking van de in lid 17 van dit artikel genoemde overeenkomst dan wel de gegevens als bedoeld in de leden 1 tot en met 15 van dit artikel, is WBO Wonen bevoegd om de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze medewerking wel wordt verleend.

11.19 De opdrachtnemer vrijwaart WBO Wonen voor aanspraken van de Belastingdienst in verband met de betaling door de opdrachtnemer of diens onderaannemer van loonheffingen en, voor zover van toepassing, omzetbelasting die zij verschuldigd worden dan wel moeten betalen in verband met de uitvoering van (een deel van) de opdracht.

11.20 Indien WBO Wonen niet optreedt als eigenbouwer in de zin van Invorderingswet 1990 en de Wet op de omzetbelasting 1968, dan worden de leden 4 tot en met 12 van dit artikel buiten toepassing verklaard. Voor de leden 1 tot en met 19 van dit artikel geldt dat zij slechts van toepassing zijn op hetgeen in de leden 1 tot en met 3, 13 en 15 is bepaald. WBO Wonen zal voorts een afschrift aan de opdrachtnemer doen toekomen waaruit blijkt dat WBO Wonen niet optreedt als eigenbouwer in de zin van de Invorderingswet 1990 respectievelijk de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel 12 Wet Aanpak Schijnconstructies

12.1 De opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies (hierna: 'WAS'), hetgeen in zijn algemeenheid inhoudt dat de opdrachtnemer zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en aan een eventueel van toepassing zijnde cao. Indien er op het moment van aangaan dan wel gedurende de opdracht een (sectoraal) keurmerk bestaat, waarin is opgenomen dat de opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de WAS, zal de opdrachtnemer een afschrift van het keurmerk overhandigen aan WBO Wonen.

12.2 De opdrachtnemer geeft op verzoek van WBO Wonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze inzage in alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken en uitbetaalde nettoloonbestanddelen van werknemers die werkzaam zijn op de opdracht voor WBO Wonen.

12.3 De opdrachtnemer biedt WBO Wonen (en/of andere bevoegde instanties) op diens eerste verzoek de gelegenheid controles, audits of loonvalidaties uit te (laten) voeren, al dan niet door een derde partij, op de financiële administratie en loonadministratie zoals deze wordt gevoerd met betrekking tot werknemers die gedurende deze opdracht werkzaam zijn (geweest), teneinde de naleving van de WAS te kunnen vaststellen. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de administratie op dusdanige wijze is ingericht en wordt aangeboden dat controle binnen een redelijk tijdsbestek mogelijk is. WBO Wonen (en/of andere bevoegde instanties) verplicht zich bij controle tot vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens van betrokken werknemers.

12.4 De opdrachtnemer is verplicht om de bovenstaande verplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is tevens verplicht om hierbij te bedingen dat deze partijen vervolgens de bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de onderhavige opdracht.

Artikel 13 Veiligheid en milieu

13.1 De opdrachtnemer garandeert dat alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvorschriften bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of leveringen in acht zullen worden genomen en staat te allen tijde in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de hulpwerktuigen, hulpmaterialen en dergelijke.

13.2 De opdrachtnemer is in het bijzonder verplicht na te leven de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-besluit, Publicatiebladen, alsmede voorschriften en aanwijzingen van de Arbeidsinspectie. De opdrachtnemer dient zich ervan te overtuigen of en in hoeverre het Bouwprocesbesluit van toepassing is

en dient overeenkomstig het gestelde in dit besluit te handelen. Indien daartoe de verplichting bestaat volgens het Bouwprocesbesluit, zorgt de opdrachtnemer voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), dat voldoet aan de eisen van het Bouwprocesbesluit.

13.3 De opdrachtnemer en alle overige uitvoerende partijen dienen tijdens de werkzaamheden te allen tijden stofvrij te werken. De werknemers dienen beschermd te worden tegen schadelijke stoffen zoals fijnstof en zichtbare stof. De uitvoerende partijen dienen zelf te bepalen welke maatregelen getroffen dienen te worden om een stofvrije omgeving te creëren tijdens de uitvoering. Mochten de maatregelen volgens de opdrachtgever onvoldoende zijn dan dienen deze in goed overleg met de opdrachtgever per direct aangepast te worden.

Artikel 14 Zekerheid bij de uitvoering van werkzaamheden

14.1 Ter meerdere zekerheid dat de opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden tijdig en correct verricht, kan WBO Wonen van hem in de opdracht een on demand-bankgarantie vragen ter hoogte van 10 % van de overeengekomen aanneemsom. Deze bankgarantie zal eindigen op het moment dat de opdrachtnemer naar het oordeel van WBO Wonen aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

14.2 De bankgarantie zal worden verstrekt binnen twee weken na gunning van de opgedragen werkzaamheden. Bij gebreke daarvan zal WBO Wonen termijnen op de aanneemsom kunnen inhouden ter hoogte van het in lid 1 van dit artikel genoemde percentage.

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

15.1 Indien (één van de) partijen in de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens verwerkt, komen WBO Wonen en de opdrachtnemer schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen.

15.2 De afzonderlijk gesloten schriftelijke overeenkomst bepaalt in ieder geval (a) dat de verwerking uitsluitend gebeurt op basis van schriftelijke instructies van één van de partijen, (b) dat de opdrachtnemer jegens WBO Wonen en WBO Wonen jegens de opdrachtnemer de vertrouwelijkheid van de te verwerken gegevens in acht nemen, (c) een omschrijving van de duur en de specifieke doeleinden van de gegevensverwerking, (d) het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, (e) de betrokkenen op wie de gegevens zien, (f) in welke gevallen partijen elkaar toestemming verlenen om een andere verwerker in dienst te nemen en (h) de termijn van bewaring van de gegevens.

15.3 De persoonsgegevens die worden verstrekt, zullen partijen zorgvuldig en vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren.

15.4 Het is WBO Wonen toegestaan gegevens aan derden te verstrekken, tenzij de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt zich tegen deze betreffende verwerking van de persoonsgegevens te verzetten.

15.5 De persoon waarop de door (één van de) partijen verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben, heeft het recht een verzoek bij partijen in te dienen voor inzage, correctie en/of verwijdering van zijn persoonsgegevens. WBO Wonen en/of de opdrachtnemer zal binnen vier weken reageren op dit verzoek en dient eventuele weigering van dit verzoek met voldoende redenen te omkleden.

15.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak WBO Wonen gehouden is persoonsgegevens afkomstig van de opdrachtnemer aan derden te verstrekken dan is WBO Wonen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

15.7 De opdrachtnemer verschaft WBO Wonen onverwijld en actief schriftelijk alle informatie die nodig is om WBO Wonen in staat te stellen de nakoming van haar wettelijke verplichtingen aan te tonen.

15.8 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor rechten en vrijheden van personen, treffen de opdrachtnemer en WBO Wonen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

15.9 WBO Wonen is gerechtigd de opdrachtnemer toegangs- en of identificatiecodes toe te wijzen. WBO Wonen is gerechtigd toegewezen toegangs- en of identificatiecodes te wijzigen. De opdrachtnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. De opdrachtnemer maakt de toegangs- en identificatiecodes

niet kenbaar aan personeelsleden uit landen buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, nadat WBO Wonen hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. WBO Wonen is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van WBO Wonen.

15.10 De opdrachtnemer vrijwaart WBO Wonen voor aanspraken van personen van wiens persoonsgegevens zijn of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door de opdrachtnemer wordt gevoerd of is uitgevoerd of waarvoor de opdrachtnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan WBO Wonen toegerekend moeten worden.

15.11 De opdrachtnemer staat er jegens WBO Wonen voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de door de opdrachtnemer verstrekte gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De opdrachtnemer vrijwaart WBO Wonen tegen elke rechtsvervolgning van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de opdracht.

15.12 De opdrachtnemer vrijwaart WBO Wonen voor de aan WBO Wonen opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die WBO Wonen in opdracht van de opdrachtnemer uitvoert.

Artikel 16 Integriteit

16.1 De wederpartij verklaart dat hij in de 3 (drie) jaren voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst niet betrokken is geweest bij enig delict genoemd in boeken 2 en 3 van het Wetboek van Strafrecht dan wel de Wet op economische delicten en dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst geen verdachte is van enig delict.

16.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de wederpartij verplicht om zich integer te gedragen, hetgeen in ieder geval inhoudt dat hij zich onthoudt van gedragingen als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of wederpartij voor die gedraging strafrechtelijk wordt vervolgd of niet.

16.3 Wederpartij verklaart geen kennis te hebben van misdrijven, overtredingen of gedragingen als bedoeld in het eerste lid die van toepassing zijn op aan de wederpartij gelieerde personen of rechtspersonen. Personen of rechtspersonen wordt in ieder geval geacht gelieerd te zijn aan de wederpartij indien zij:

- a. direct of indirect leiding geven aan de wederpartij;
- b. bij de uitvoering van de overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- c. over de wederpartij zeggenschap hebben;
- d. aan de wederpartij vermogen verschaffen;
- e. in een zakelijk samenwerkingsverband tot de wederpartij staan;
- f. op de wederpartij anderszins direct of indirect invloed uitoefenen;
- g. op enige wijze in concernverhouding tot wederpartij staan.

16.4 WBO Wonen is onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanzegging bevoegd om de uitvoering van elke overeenkomst met de wederpartij op te schorten of de overeenkomst te ontbinden dan wel op te zeggen overeenkomst artikel 18 indien:

- a. een of meerdere van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op de wederpartij van toepassing zijn of indien WBO Wonen gerede gronden heeft te vermoeden dat een of meerder van de omstandigheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel van toepassing zou kunnen zijn;
- b. de wederpartij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet overeenkomstig de waarheid verklaard heeft ten aanzien van de in de eerste en derde lid van dit artikel genoemde feiten/omstandigheden.

16.5 Indien WBO Wonen de overeenkomst op basis van het vierde lid van dit artikel opzegt of ontbindt of op enige grond de overeenkomst vernietigt, zal de wederpartij onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens WBO Wonen een onmiddellijk opeisbare en verschuldigde boete verbeuren gelijk aan de waarde van de overeenkomst met een minimum van € 25.000,- zonder dat WBO Wonen enig verlies of schade hoeft te bewijzen en onverminderd het recht van WBO Wonen om aanvullende schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.

16.6 De wederpartij vrijwaart WBO Wonen van claims van derden als gevolg van een vernietiging, ontbinding of opzeggen van de overeenkomst door WBO Wonen op grond van dit artikel.

16.7 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt een rechterlijk vonnis of een beslissing met vergelijkbare werking is komen vast te staan dat de wederpartij een in het eerste lid genoemde handeling heeft verricht of indien de wederpartij een dagvaarding heeft ontvangen of hij anderszins op de hoogte is van het feit dat strafvervolgning tegen hem is ingesteld, zal de wederpartij zulks onverwijld aan WBO Wonen melden.

16.8 Indien de wederpartij de opdracht (of een deel van de opdracht) uitbestedt aan een onderaannemer, dan brengt de wederpartij een bedrag conform offerte van de onderaannemer aan de opdrachtgever in rekening al dan niet verhoogt met een opslag afhankelijk van de prijsregeling tussen de wederpartij en de opdrachtgever. Te allen tijde heeft WBO Wonen de bevoegdheid om de wederpartij hierop te screenen. Indien WBO Wonen hiertoe de medewerking van wel toestemming van de wederpartij nodig heeft, zal de wederpartij hier op eerste verzoek aan voldoen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid WBO Wonen

17.1 WBO Wonen sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid aan de zijde van WBO Wonen uit voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door WBO Wonen en/of haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde hulppersonen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

17.2 Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in lid 1 geen standhouden, dan is de vergoeding daarvan beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de overeenkomst (exclusief BTW) waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans tot dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding van de schade is in ieder geval niet hoger dan de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van WBO Wonen.

17.3 De opdrachtnemer zal WBO Wonen op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op WBO Wonen ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene inkoopvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel 18 Beëindiging

18.1 Indien de opdrachtnemer één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de opdrachten of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt alsmede in geval van zijn faillissement of surséance van betaling, in geval van stillegging of liquidatie en in geval van overdracht van de overwegende zeggenschap in de onderneming, is hij van rechtswege in verzuim en heeft WBO Wonen het recht de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aan derden op te dragen, zonder dat WBO Wonen tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele WBO Wonen toekomstige rechten daaronder begrepen het recht van WBO Wonen op volledige schadevergoeding.

18.2 Alle vorderingen die WBO Wonen in deze gevallen op de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

18.3 Ook indien de opdrachtnemer zich beroept op overmacht of de opdrachtnemer meent dat de tekortkoming hem anderszins niet kan worden aangerekend, heeft WBO Wonen het recht de opdracht te beëindigen overeenkomstig de eerste twee leden van dit artikel.

18.4 WBO Wonen is bekend met de (steeds indringender wordende) gesprekken tussen de Europese Commissie en Nederland over de vermeende openbare aanbestedingsplicht van Nederlandse woningcorporaties. WBO Wonen kan niet uitsluiten dat Nederland gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst gedwongen wordt haar standpunt ten aanzien van het ontbreken van een openbare aanbestedingsplicht te herzien waardoor WBO Wonen genoodzaakt zal zijn de Europese en Nederlandse aanbestedingsregels na te leven. U dient er rekening mee te houden dat WBO Wonen gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst gedwongen kan worden de inhoud daarvan alsnog in overeenstemming met de Europese en Nederlandse aanbestedingsregels openbaar aan te besteden. In dat geval zal WBO Wonen gerechtigd zijn de te sluiten overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen.

Artikel 19 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

19.1 Mocht een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene inkoopvoorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene

voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door WBO Wonen vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten

20.1 Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die WBO Wonen in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer verstrekt, blijven eigendom van WBO Wonen en mogen door de opdrachtnemer slechts worden gebruikt ter uitvoering van de opdracht. Na afloop van de opdracht worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van WBO Wonen geretourneerd.

20.2 Wanneer bij de uitvoering van een opdracht intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij WBO Wonen. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de opdrachtnemer rusten, draagt de opdrachtnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan WBO Wonen en zal de opdrachtnemer indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zijn voorts bij voorbaat een volmacht waarmee WBO Wonen al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij WBO Wonen komen te rusten. De opdrachtnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de opdrachtnemer blijven berusten.

Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 De opdrachtnemer kan vorderingen op WBO Wonen, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 (jo. artikel 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

14.1 Het is partijen niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de andere partij de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde.

14.2 Deze algemene inkoopvoorwaarden en de opdracht waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Het is de opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WBO Wonen niet toegestaan rechten uit de opdracht waarvan deze voorwaarden deel uitmaken dan wel daaruit voortvloeiende vorderingen op WBO Wonen te verpanden, te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen.

14.4 Deze voorwaarden en de opdracht waarvan deze voorwaarden deel uitmaken komen in de plaats van alle afspraken die partijen eventueel daarvoor hebben gemaakt (een en ander met inachtneming van het in artikel 1, lid 5 van deze algemene inkoopvoorwaarden bepaalde).

14.5 Alle geschillen die naar aanleiding van door deze algemene inkoopvoorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. In afwijking hiervan is WBO ook bevoegd het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtnemer is gevestigd.